

감사 모범사례

접수번호		제출부서	서울북부관리센터
제 목	이해관계자와의 갈등 해결을 통한 구상채권 발생 방지		

I. 추진배경

◆ ▷▷ ▷▷ 분양보증이행사업장의 해결이 장기화됨에 따라 공사가 매월 납부해온 공사세대 관리비에 대해 관리사무소에서 미납관리비 및 연체료를 추가 청구

가. &&·&&블록 관리사무소의 미납관리비 등 2.6억원 추가 청구

- 동 사업장 입주 초기 총 1,041세대 중 52세대만 입주하여 공사가 미입주 세대의 관리비를 우선 납부하고 관리사무소는 이를 가수금으로 수납처리 하며 입주시 계약자로부터 미납관리비를 징수하여 정산
- &&·&&블록 관리사무소는 공사가 납부한 미입주세대 관리비에 연체료를 계상한 후 공사 대납 관리비에서 관리비 원금 뿐만 아니라 연체료까지 정산했고 미입주가 장기화되어 부족분이 발생하자 **미납관리비 및 연체료 2.6억원 지속적으로 추가 청구**

나. 분양계약 합의해제·미분양물건 매각 등 업무상 차질 우려

- 관리비 문제를 해결하지 않을 경우, 분양계약 합의해제 후 환불금 지급시 공제할 미납관리비 산정 미분양물건 매각 후 입주 소송자료 제출 등 공사 업무에 대한 관리사무소의 비협조 위험성 증가

다. 미입주세대에 대한 관리비 청구로 민원 발생

- 보증이행 유보세대 등 장기 미입주세대에 대한 관리비 고지서 발송 및 청구로 공사에 대한 민원 다수 발생

II. 추진내용 및 과정

◆ 연체료 발생 방지를 위한 조치 및 관리사무소의 미납관리비 등 청구의 적정성 법률 검토 후 불리한 법률검토 결과를 감안하여 연체료 차감을 위한 협의와 설득 진행

가. 관리비 문제해결을 위한 사실관계 확인

- 미납관리비 등이 발생하게 된 사실관계 확인

- 공사가 납부한 **미입주세대**(계약자가 있으나 입주하지 않은 세대) 관리비를 관리사무소가 관리비가 아닌 **가수금으로 회계처리** 하여 미납으로 간주하고 **연체료를 계상한 사실 확인**
- 정상계약자의 경우 입주 또는 분양계약 해제후 환불금 지급시 공사가 관리비 및 연체료를 공제했으므로 문제되지 않으나 ,계약 자체를 인정받지 못하는 비정상계약자의 경우 관리사무소가 산정한 연체료만큼의 손실 발생
- ☞ 입주 초기 예측할 수 없었던 미입주 장기화와 관리비 정산이 불가능한 다수의 비정상계약자 발생으로 파생된 문제

나. 연체료 발생 방지조치 및 협의 진행

- 관리사무소의 연체료 부과 논리는 관리비의 가수금 처리에 대한 묵시적 합의에 근거한 것으로 판단
- 추가적인 연체료 발생 방지를 위해 공사 납부 미입주세대 관리비의 직접 관리비 수납처리 요청공문 발송 및 협의 진행

다. 법적 대응을 위한 공사의 미납관리비·연체료 지급의무 법률 검토

- 관리사무소의 연체료 산정에 따른 미납관리비 등 청구의 적정성 검토를 위해 연체료 지급의무 등에 대한 내·외부 법률질의
- 법률질의 결과 다수의견 ☞ **공사의 연체료 지급의무 있음**

구 분	&&&&	+	@@	사내변호사
(1) 연체료 발생 여부	연체료 발생	연체료 발생	연체료 발생	연체료 미발생
(2) 연체료 지급의무	지급 필요	지급 필요	지급 필요	지급 불필요

라. 관리사무소장 및 입주자대표회의를 대상으로 연체료 차감 설득·협의

- 불리한 법률검토 결과를 감안하여 연체료의 전액차감을 위해 법적대응 보다는 연체료의 전액차감을 위한 설득과 협의로 방침 결정
- &&·&&블록 관리사무소장 및 입주자대표회의를 대상으로 연체료 차감을 위한 설득과 협의 진행
- 세부진행과정

추진일자	추진내용
2017.5월 ~	· 공사 납부 관리비의 직접 관리비 수납처리 요청 및 연체료 차감 협의
2017.06.16.	· &&블록 관리사무소장·회계감사법인과 관리비 정산 관련 실무자 회의
2017.6월~	· &&블록 관리비 정산방안 및 정산금액 검토
2017.06.28.	· 팀장·실무자 &&블록 방문 및 입주자대표·관리사무소장과 관리비 정산 협의
2017.08.24.	· &&블록 관리비 정산금액 지급
2017.8월~	· &&블록 관리비 정산 관련 회계법인 용역 진행(&&블록 비용부담)
2017.9월~	· C3블록 관리사무소 관리비 정산 관련 회계법인 용역 진행(C3블록 비용부담)
2017.10.20.	· 사업장 현장점검시 &&·C3·&&관리사무소 방문 및 관리비 정산 진행상황 확인
2017.10.31.	· &&블록 회계용역 결과 송부 및 관리비 정산금액 청구

마. 연체료 전액삭감 및 손실회계처리 등 관리비 정산방안 합의

- &&·&&블록 관리사무소와 연체료 전액삭감 및 손실처리 ,가수금에서 상계하여 공사가 납부하지 않은 관리비 원금 지급 원칙에 합의
- &&·&&블록 관리사무소와의 합의에 따라 남아있는 C블록 관리사무소도 동일한 관리비 방식의 정산을 위해 회계용역 진행 중
- &&블록 회계용역 결과 검토 후 정산금액 지급 및 &&블록 정산금액 검토 중

III. 추진 성과

가. 오지급 관리비 16백만원 회수 포함 약 2억원의 구상채권 발생 방지

- &&·&&블록 연체료 전액삭감을 통해 198백만원의 구상채권 발생 방지
(단위 : 백만원)

구 분	관리사무소 청구액	정산금액	절감금액
&&블록	161	30*	131
&&블록	105	38	67
계	266	68	198

* &&블록 연체료 청구로 '16년10월 오지급한 관리비 회수금액 16백만원 포함

- C3블록 관리비 회계용역 진행 중으로 &&·&& 블록 정산금액 관리비 규모 미입주세대수 고려시 관리비 정산을 통해 약 1억원의 구상채권 발생 방지 예상

나. 분양계약 합의해제 환불금 지급시 연체료 산정기준 개선

- 기존 분양대금 분양계약 합의해제 후 환불금을 지급하는 경우 ,관리사무소가 산정한 연체료를 공제

- 법률검토 결과 이러한 방식의 연체료 공제를 공사의 부당이득으로 볼 수 있다는 의견이 있었던 점, 연체료없이 관리비를 정산한 이상 이를 공사의 손해로 볼 수 없는 점을 고려하여 공사 대납 관리비에 대한 연체료 산정 기준을 상사 이자율 6%를 적용한 금액으로 변경

다. 관리사무소와의 갈등 해결을 통한 업무 협조 가능

- 관리비 정산을 통한 갈등 해결을 통해 합의해제세대 환불금 지급 공매물건 매수인 입주, 매각유보 물건 하자보수 등 업무에 있어 관리사무소의 원활한 협조 가능